OFÍCIO Nº 38/2025

Taquaral/SP, 10 de dezembro de 2025.

Assunto: Informação sobre inconsistência na forma de julgamento e necessidade de anulação e republicação do certame.

Ref.: Processo Licitatório nº 117/2025 – Edital nº 68/2025 – Dispensa Eletrônica nº 32/2025

Ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Ari Fernando Jacinto

Compulsando os autos do processo licitatório em referência, verificou-se que, por equívoco no momento da inserção dos dados no sistema, o certame foi configurado para julgamento por item, enquanto o Edital previa expressamente o julgamento na forma global.

Tal inconsistência compromete o fiel andamento do procedimento licitatório, uma vez que a análise e adjudicação por item poderiam resultar em empresas adjudicatárias diversas, hipótese totalmente incompatível com as condições estabelecidas no Edital e que afronta os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.

Ressalta-se, ainda, que não é possível promover a correção da forma de julgamento no curso do processo, tendo em vista que o certame já possui empresas participantes com lances efetivamente registrados, razão pela qual qualquer alteração neste momento configuraria violação aos princípios da transparência, competitividade e segurança jurídica.

Diante do exposto, a anulação do procedimento e sua posterior republicação mostram-se necessárias para assegurar a lisura do processo licitatório e a estrita observância às regras editalícias.

Encaminho o presente à apreciação de Vossa Excelência para análise e ratificação das medidas ora sugeridas.

Atenciosamente,

Victor A. Brigati

VICTOR ALEXANDRE BRIGATI
Agente de Contratação do Município de Taquaral